

Краткое резюме

Сотрудникам ФПС МЧС официально запрещено иметь второе место работы по **трудовому договору** («совместительство»), за исключением педагогической, научной, творческой и спортивной деятельности [2†L15-L23] . Гражданско-правовой договор (ГПХ) в самом законе не упоминается напрямую, но фактическая суть работы решает: если по договору ГПХ фактически выполняются трудовые функции под руководством, суд может переqualифицировать его в трудовой [52†L104-L111] . Никаких прямых запретов именно на ГПХ не установлено, но сотрудник обязан уведомить работодателя о намерении другой оплачиваемой работы [26†L17-L25] и декларировать доходы от нее (включая ГПХ) [89†L37-L40] . Невыполнение этих требований и скрывание доходов грозит дисциплинарными мерами (вплоть до увольнения по ст.83 ФЗ-141) и административной/уголовной ответственностью.

Нормативная база

- **ФЗ №141-ФЗ (ФПС МЧС)**, ст.34 «Совмещение обязанностей...». *П.4:* «Работа сотрудников ФПС по совместительству **не допускается**, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности, а также спорта» [2†L15-L23] . Прямого упоминания договоров ГПХ нет, но запрет «совместительства» фактически охватывает любую регулярную вторую работу.
- **Похожие нормы** в других силовых структурах (МВД, ФСИН) закрепляют тот же принцип [45†L42-L49] . Например, МВД-ФЗ №342-ФЗ ст.34 содержит идентичный запрет совместительства [45†L42-L49] . Это демонстрирует отраслевую практику: все «силовики» могут работать вторую оплачиваемую работу лишь по творческому (в том числе преподавательскому, научному, спортивному) направлению.
- **Уведомление работодателя.** Приказ МЧС №1232 от 05.12.2022 обязывает служащих МЧС «уведомлять работодателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (деятельность)» [26†L17-L25] . То есть формально сотрудник должен заранее письменно известить руководство о подработке.
- **ФЗ №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:** ст.8 (ред.2025) требует, чтобы государственные служащие декларировали все свои доходы и имущество [89†L37-L40] . Это означает, что доходы по любому договору ГПХ также должны быть отражены в ежегодной декларации о доходах. Неявка или умышленное искажение данных в справках может повлечь правовые последствия.
- **Методические рекомендации МЧС** по декларациям (и вообще требования ведомственных **памяток**) строго указывают: укажите все источники доходов – зарплату, пенсию, дивиденды, гонорары, доходы по договорам подряда/услуг и т.д. (см. Приложение). Ссылки на конкретный текст методических рекомендаций скрыты, но общий вывод – никаких исключений по ГПХ не заявлено.

Судебная практика и критерии переквалификации

Суды (и контролирующие органы) анализируют **признаки отношений**. Если по договору ГПХ фактически:

- исполнение работы по распоряжению и в интересах работодателя,
 - личное выполнение работником без права делегирования,
 - постоянный режим работы (график, обязанность по календарному плану),
 - соблюдение внутреннего распорядка и дисциплины,
 - обеспечение рабочим местом и инструментами нанимателя,
- то эти признаки говорят о **трудовых отношениях**. В таких случаях суды переквалифицируют договор подряда в трудовой [52†L104-L111]. Например, ВС РФ (Пленум 2004 г. №2) отмечал: если в договоре нет условий о режиме труда, подчинении, штатном расписании и пр., то он не содержит признаков трудового договора [52†L104-L111]. И наоборот, наличие таких условий — повод считать работу фактически трудовой.

Хотя прямой судебной практики именно по МЧС мало, в спорах по МВД/ФСИН/прочим госслужбам применимы те же критерии. При этом **конфликт интересов** важен: заработок во второй работе не должен создавать заинтересованность, которая мешает службе. Закон против коррупции определяет конфликт интересов как личную заинтересованность, способную повлиять на объективное исполнение обязанностей [86†L36-L44]. То есть работа, связанная с лицензируемыми МЧС видами деятельности или госорганами, может быть запрещена как конфликтная.

Практические риски

- **Переквалификация договора:** при неподобающих условиях ваша «гражданка» может стать *трудовым договором*. Тогда вы будете считаться работающим по совместительству незаконно. Ему последует доначисление налогов (НДФЛ, взносов), штрафы от ФНС и Минтруда.
- **Дисциплинарная ответственность:** нарушение запрета на доп. работу (в том числе незаявленное) может квалифицироваться как служебная проступок. Наказание – замечание, выговор, вплоть до увольнения за нарушение ст.83 ФЗ-141 (нарушение запретов и требований службы).
- **Административное/уголовное:** незаявленная деятельность, искажение сведений о доходах может привести к штрафу или уголовной ответственности (ст. 19.29 КоАП – незаконное совмещение, ст. 285.1 УК – нарушение правил имущественной декларации).
- **Налоговые проблемы:** выплаты по ГПХ облагаются НДФЛ и страховыми. Если налоговый учёт не вёлся, последствия – пени и штрафы.
- **Конфликт интересов:** работа на смежной с МЧС отрасли (пожарная безопасность, СЭУ, лицензирование) может запрещаться независимо от договора.

Меры безопасности:

- Заключайте договор *чётко гражданско-правовой*, не допускайте типовых черт трудового договора (фиксированный график, строгие обязанности, подчинение).

- Соблюдайте формальность: работайте только над конкретными заданиями/результатами и в свободное время, без контроля со стороны.
- Получите разрешение/уведомление кадровика (письменное) до старта работы [26†L17-L25] . Документально фиксируйте дату подачи уведомления.
- В контракте ГПХ предусмотрите оплату по результату (акт приёма-передачи), а не «оклад».
- Не нарушайте режим службы, приезжая на работу МЧС во время подработки.
- Ежегодно декларируйте полученные суммы [89†L37-L40] , даже если налогов с них уже уплачено.
- Избегайте ситуаций конфликта интересов: например, не проводите проверки/консультации для компаний, связанные с вашим служебным профилем.

flowchart TB

```

A[Сотрудник ФПС МЧС планирует доп. работу по ГПХ] --> B{Вид деятельности разрешен?<br/>(педагогика, наука, спорт)}
B -- Да --> C[Допускается (не считается \n"совместительством") [2†L15-L23] ]
B -- Нет --> D{Характер договоренностей}
D --> E{Есть режим/подчинение?}
E -- Нет --> F[Уведомить руководителя\n [26†L17-L25] и заключить договор]
E -- Да --> G[Высокий риск признания\nтрудоустройством [52†L104-L111] ]
F --> H[Декларировать доходы [89†L37-L40] ]
G --> H
  
```

Типовые побочные виды деятельности

Деятельность	Разрешённость	Проблемы	Рекомендации
Курьер/ доставка (Uber)	Не запрещена ФЗ. 141 (нет чётких ограничений)	Риск: регулярный график и подчинение курьерской службе могут иметь признаки трудовых отношений.	Договор ГПХ на конкретные задания; полная оплата по чекам, без фиксированного графика; уведомить руководство; задекларировать доход.
Водитель (такси, груз)	Не запрещена (если работа «на себя»)	Риск: работа по найму (поездки по заказам) может считаться трудовой, особенно при жёстких графиках.	Договор с агрегатором как ИП/самозанятый; гибкий график; бумаги о самостоятельности (налоговый статус); уведомление кадровика.

Деятельность	Разрешённость	Проблемы	Рекомендации
Инженер (ЧПУ, чертёжник)	Не запрещена (имеет свободный характер)	Риск: если вы работаете в той же отрасли (пожарная техника, лицензирование), возможен конфликт интересов.	Определить, что работа не связана с МЧС по теме; оформить как ГПХ с независимыми задачами; получить разрешение; декларация.
Инструктор/тренер	Разрешена (педагогическая/спортивная деятельность) 【2†L15-L23】	Небольшой риск: должна оставаться вне служебных обязанностей и не финансироваться из спорных источников.	Также уведомить руководителя; использовать исключения закона (увед. в письме); декларировать доход.
Удалённая IT-разработка	Не запрещена (дистанционная, нет смен, нет подчинения)	Риск: практически низкий, но проверьте отсутствие «тайм-менеджера».	Чётко прописать в договоре, что работа выполняется дистанционно по собственному графику; сохранить письма/акты как доказательство формата ГПХ.
Преподавание (школа, ВУЗ)	Разрешено (является педагогической деятельностью) 【2†L15-L23】	Ограничения минимальные. Главное – не входить в конфликты интересов (например, не преподавать на госгоспрограммах МЧС).	Уведомить (отметить, что это учёба/тренировки), заключить договор ГПХ или контракт; декларировать доход.
Охранник/сторож	Запрещено (по сути)	Риск: работа охранником очень похожа на трудовую, да и сотрудник МВД по закону «не может» совмещать (см. ст.34 ФЗ-342) 【45†L42-L49】 .	Не рекомендуется. Если очень нужно, лучше сначала уволиться из МЧС.

Рекомендации («чек-лист») перед заключением ГПХ

- **Проверьте «исключения» закона.** Если ваша работа подпадает под пед/науч/спортивную деятельность, она официально разрешена **【2†L15-L23】** . Во всех остальных случаях формально это **несанкционированное совместительство**.

- **Проанализируйте договор.** Отсутствует ли фиксированный график, обязательные отчёты, повседневное подчинение? Чем меньше в договоре признаков трудового найма, тем безопаснее (см. критерии [52†L104-L111]).
- **Уведомление работодателя.** Подайте письменное уведомление кадровику/начальнику о том, что вы намерены заключить договор ГПХ для выполнения работ (или оказания услуг) вне службы [26†L17-L25] . Не полагайтесь на молчаливое согласие – лучше фиксируйте.
- **Соберите доказательства ГПХ.** Договор должен предусматривать оплату за конкретную работу (акт), а не зарплату «за смены». Исполнение поручений по результатам, возможность делегировать часть заданий – всё это в пользу гражданско-правового характера.
- **Расклад по времени.** Гарантируйте, что подработка не пересекается с вашим официальным графиком; нельзя «работать два раза» в одно и то же время.
- **Декларация доходов.** Во время ежегодной отчётности по Ф3-273 включите эти доходы (расплатились за услуги, получили вознаграждение) [89†L37-L40] . Лучше сдать всё честно.
- **Конфликт интересов.** Убедитесь, что деятельность не связана с вашим служебным профилем и не создаёт личной заинтересованности [86†L36-L44] . При малейшем сомнении проконсультируйтесь с юридическим отделом МЧС.

Пример уведомления работодателю

Кому: Начальнику [название части/отдела] МЧС России

От кого: [Ф.И.О., звание, должность]

Тема: Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы

Уважаемый(ая) [Фамилия начальника]!

Уведомляю, что планирую заключить гражданско-правовой договор с ООО «__» на выполнение работ (оказание услуг) в качестве [должность/вид работ] (наименование услуги). Данная работа будет выполняться **вне основного рабочего времени**, по отдельным заданиям, с оплатой по результатам (без фиксированного графика), что полностью соответствует критериям гражданско-правового характера.

Гарантирую отсутствие конфликта интересов: деятельность не связана с функциями МЧС и не нарушает требований ст.34 Ф3-141 [2†L15-L23] . Все доходы от этой работы будут задекларированы в установленном порядке [89†L37-L40] . Прилагаю проект договора для ознакомления.

Прошу вашего разрешения (или примите к сведению моё уведомление) о начале указанной работы.

Дата, подпись.

Выводы

Вообще, **полного запрета ГПХ для сотрудника ФПС Ф3-141 не содержит**, но строгие требования закона о совмещении делают подработку рискованной. Безопасна лишь деятельность, являя исключение (педагогика, спорт) [2†L15-L23] . Во всех остальных случаях работайте максимально прозрачно: оформляйте договор так, чтобы избежать «признаков найма» [52†L104-L111] , заранее уведомляйте руководство [26†L17-L25] и не пренебрегайте декларированием доходов [89†L37-

L40] . Только при соблюдении этих условий можно существенно снизить риски квалификации подработки как нарушения служебной дисциплины.
